



الزمن: ساعتان
التاريخ: ٢٧/٥/٢٠١٩ م
الفترة: الصباحية

الفرقة: الثالثة
الشعبة: قانون
المادة: الفقه الشافعي

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

استعن بالله ثم اجب عن الآتي :

السؤال الأول

(٤٠ درجة)

وضح بالتفصيل والدليل الحكم الفقهي في القضايا الآتية ؟

١. انعقاد النكاح بغير لفظي النكاح والتزويج .
٢. نكاح المتعة .
٣. ولاية المرأة بنفسها لعقد النكاح .
٤. حالات سقوط المهر بتمامه .
٥. شروط وجوب نفقة الزوجة على زوجها .
٦. حكم القسم بين الزوجات .
٧. الإيلاء من المطلقة .

السؤال الثاني

(٤٠ درجة)

قال المصنف :

وَالْإِغْثَاقُ كِتَابَةٌ طَلَّقَ وَعَكَّسَهُ، وَلَيْسَ الطَّلَاقُ كِتَابَةً ظَهَرَ وَعَكَّسَهُ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَى حَرَامٍ، أَوْ حُرْمَتِكَ وَتَوَى طَلَقًا أَوْ ظَهَرًا .. حَصِلَ، أَوْ تَوَاهَمَا .. تَخَيَّرَ وَثَبَّتَ مَا اخْتَارَهُ - وَقِيلَ: طَلَّقَ، وَقِيلَ: ظَهَرَ - أَوْ تَحْرِيمَ عَلَيْهَا .. لَمْ تَحْرَمْ وَعَلَيْهِ كِفَارَةٌ يَمِينٍ، وَكَذَا إِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةً فِي الْأُظْهَرِ، وَالثَّانِي: لَغَوَ. وَإِنْ قَالَهُ لِأَمَتِهِ وَتَوَى عَنْقَهَا .. ثَبَّتَ، أَوْ تَحْرِيمَ عَلَيْهَا أَوْ لَا نِيَّةً .. فَكَالزَّوْجَةِ وَلَوْ قَالَ: هَذَا الثُّوبُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ الْعَبْدُ عَلَى حَرَامٍ .. فَلَغَوَ وَشَرَطُ نِيَّةِ الْكِتَابَةِ: اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ.

على ضوء دراستك للنص السابق استخرج ما ورد فيه من أحكام مع التعليق على هذه

الأحكام ؟

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق

امتحان الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠١٥م

الفرقة : الثالثة - الشعبة : الشريعة والقانون - المادة : الفقه المذهبي - (شافعي)

التاريخ : ٢٨ / ٥ / ٢٠١٥م - الزمن : ساعتان

استعن بالله ثم أجب عن سؤالين فقط على أن يكون الأول منهما .

السؤال الأول

قال المصنف : (وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء ، وثيب بثلاث ، ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ، ومن سافرت وحدها بغير إذن فناشزة وبإذنه لغرضه يقضي لها ، ولغرضها لا في الجديد ، ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن ، وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ، ولا يقضي مدة سفره ، فإن وصل المقصد وصار مقيماً قضى مدة الإقامة لا الرجوع في الأصح ، ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا ، فإن رضي وهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما ، وقيل يواليهما ، أولهن سوى ، أوله فله التخصيص ، وقيل يسوي) وضح بالتفصيل ما تضمنه النص من أحكام ؟

السؤال الثاني

اشترط الفقهاء لإباحة الخطبة ألا تكون المرأة محرمة على الرجل وألا تكون مخطوبة لخاطب آخر فصل القول في هذين الشرطين مؤكداً ما تقوله بالدليل ، ثم تحدث عن حكم العدول عن الخطبة وما يترتب عليه من آثار ؟

السؤال الثالث

وضح بالتفصيل الشروط الواجب توافرها في الشاهدين في عقد الزواج ، ثم تحدث عن ولاية الإيجاب في عقد الزواج مبيناً معناها ولما تثبت وشروط ثبوتها وكيفية إذن المرأة في الزواج ؟

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق

جامعة الأزهر امتحان الفصل الثاني المادة : فقه شافعي

كلية الشريعة والقانون للعام ٢٠١٥/٢٠١٦ م الفرقة : الثالثة

بتفهما الأشراف الشعبة : قانون

الزمن : ساعتان

التاريخ ٨/٦/٢٠١٦ م

أجب عن الأسئلة الآتية :

١ السؤال الأول : اذكر تعريف الصيغة في عقد الزواج لغة واصطلاحاً ، وشروطها إجمالاً ، وأدلة

جمهور الفقهاء على بطلان نكاح المتعة .

٢ السؤال الثاني : اذكر المحرمات من النساء على سبيل التأكيد إجمالاً ، ثم اذكر قبود

إباحة تعدد الزوجات ، وأدلتها ^{القرآن} .

٣ السؤال الثالث : قال المصنف رحمه الله : (لِمُطَلَّقةٍ قَبْلَ وَطْءٍ مُعْتَمَدٍ لَمْ يُحِبْ شَطْرُ مَهْرٍ

وَكَذَا لِمَوْطُوءَةٍ فِيهِ الْأَظْهَرُ ، وَفُرْقَةٌ لَا يَسِيهَا كَهَاقٍ . وَيُسْحَبُ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ

ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَرَهُ الْقَاضِي بِنَظَرِهِ مُعَيَّرًا حَالَهُمَا ، وَقِيلَ : حَالُهَا .

وَقِيلَ : أَقَلُّ مَالٍ . في ضوء دراستك للنص السابق وضح ما يلي :

أ. من المصنف ؟ وما انتم المتن ؟ .

ب. المراد بالمتعة وحكمها ، وأدلة مشروعيتها .

ج. من يجب لها المتعة من النساء ومن لا يجب ؟ .

د. مقدار المتعة ، وهل يعتبر في تقديرها حال الزوج أم حال الزوجة ؟ .

والله ولي التوفيق

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٧-٢٠١٨م

المادة : فقه مذهبي "شافعي" — الفرقة : الثالثة قانون — الزمن : ساعتان

التاريخ : ٢٠١٨/ ٥ / ٢٧م

استعن بالله ثم أجب عن الآتي :

السؤال الأول :وضح الأحكام الفقهية الآتية مقرونة بأدلتها مع ذكر

الاختلاف في المذهب إن وجد :

١- خطبة المعتدة من وفاة.

٢- نظر المرأة للرجل ، ونظر المرأة إلى المرأة .

٣- حكم زواج المتعة .

٤- رضاع الكبير " من تجاوز السنتين "

٥- ولاية المرأة عقد النكاح .

السؤال الثاني : ١ - اشرح النص الآتي مع بيان ما تضمنه من أحكام.

قال المصنف : وكذا الفراق والسراح على المشهور ، كطلقت وأنت طالق ومطلقة ويا طالق ، لا أنت طالق والطلاق في الأصح ، وترجمة الطلاق

بالعجمية صريح على المذهب ، وأطلقتك وأنت مطلقة كناية ، ولو اشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله علي حرام فصريح في الأصح ، قلت :

الأصح أنه كناية .

٣- سبقه لسانه إلى الطلاق بلا قصد .

٢- طلاق الهازل واللاعب -

مع أطيبت التمنيات بالنجاح والتفوق

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٦-٢٠١٧م

الفرقة : الثالثة - المادة : الفقه المذهبي "شافعي" - شعبة الشريعة والقانون

الزمن : ساعتان - التاريخ : ٥/٥/٢٠١٧م

استعن بالله ثم أجب عن الآتي

السؤال الأول

وضح رأى الشافعية في المسائل الآتية مؤيداً ما تقوله بالأدلة :

- ١- العدول عن الخطبة وأثره على ^{حجور} الشبكة والهدايا والمهر .
- ٢- نكاح المتعة . ^{باطل}
- ٣- ^{باطل} انكاح بدون ولي .
- ٤- حكم النكاح بغير شهود ^{لا يصح} .
- ٥- قيام الزوجة بشئون بيت الزوجية .
- ٦- جمع الطلاق بلفظ الثلاث . ^{باطل}
- ٧- طلاق المكره . ^{لا يقع} ^{الخطأ والمهر والنفقة}

السؤال الثاني

اشرح النص الآتي شرحاً وافياً .

ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهم إليه ، وأن يجمع بين ضررتين في مسكن إلا برضاها ، وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع ، فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً كحارس فعكسه ، وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلاً إلا لضرورة كمرضها المخوف وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا .

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق

اسم المقرر: فقه مذهبي	القائم بالتدريس	جامعة الأزهر الشريف
الفرقة: الثالثة	د: حاتم أمين	كلية الشريعة والقانون بنفها الأشراف
الشعبة: قانون	د: أحمد خيرى عثمان	امتحان الفصل الدراسي الثاني
الزمن: ساعتان	العام الجامعي:	نوع الامتحان: أساسي
اليوم: الخميس التاريخ: ١٠ / ٦ / ٢٠٢١ م	٢٠٢٠ / ٢٠٢١ م	الدرجة العظمى: ١٠٠ درجة

استعن بالله ثم اجب عما يأتى :

أولاً: الدراسة الموضوعية: السؤال الأول: اذكر الحكم فيما يأتى مؤيداً بالدليل. (٣٠ درجة)

١ - خطبة المعتدة عن طلاق بانن بينونة كبرى. ٢ - اجتماع أكثر من ولى للمرأة فى درجة واحدة.

٣ - انعقاد النكاح بغير العرية. ٤ - الخلوة فى تقرير المهر ووجوب العدة

السؤال الثانى: (٣٠ درجة)

ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ امام العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ.

١ - يكون الزواج حراماً فى حالة ما إذا ظن الرجل أنه بزواجه سيقع فى الحرام. (✓)

٢ - اتفق فقهاء الشافعية على أنه يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها. (✗)

٣ - يكره التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعى. (✗)

٤ - بطلان نكاح الرجل المرأة التى حرم عليه خطبتها لسبق خطبة غيره. (✗)

٥ - من استشير فى خاطب أو مخطوبة لا يأثم بذكر المساوىء الشرعية أو العرفية إذا قصد النصيحة (✓)

٦ - المشهور عند الشافعية عدم صحة ولاية المحجور عليه بسفه. (✓)

٧ - ينظر نكاح الولي الذى أكره على عقد النكاح. (✓)

٨ - لا يشترط تعيين كل من الزوجين فى عقد النكاح. (✗)

٩ - يعقد النكاح بشاهد وامراتين. (✗)

١٠ - مذهب الشافعى أن الصداق غير مقدر. (✓)

(٤٠ درجة)

ثانياً: الدراسة النصية:

قال الإمام النووي رحمه الله: يُخْتَصُّ الْقَسْمُ بِزَوَاجَاتٍ وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِ نِسْوَتِهِ لَزِمَهُ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ،

وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ أَوْ غَيَّبَ الْوَاحِدَةَ لَمْ يَأْتُمْ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعْطَلَهُنَّ. وَتُسْتَحَقُّ الْقَسْمُ مَرِيضَةً وَرَتْقًا

وَحَائِضٌ وَنَفْسَاءٌ، لَا نَاشِرُهُ. اشرح النص شرحاً مفصلاً.

مع اطيب الامانى بالنجاح والتفوق

د / أحمد خيرى عثمان

١ د / حاتم أمين

جامعة الأزهر
كلية الشريعة والعلوم بتفهما الأشراف - نقابية



امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ م (اللسي)

الفرقة الثالثة للعلوم الشرعية (اللسي) الزمن ساعة **الفرق ٢٠٢٢/٢٠٢١**

تعليمات

يكون الأسطر من (١٠) سؤال في الأسئلة

اختر إجابة واحدة فقط. وحل الدائرة كاملة مكانا ●

- تأكد ان صودج ورقة الأسئلة مطبوع لصودج ورقة

- استعمل القلم الحاد للكتابة

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وظل في ورقة الإجابة على الدائرة التي تمثل الإجابة الصحيحة بحيث تملؤها بالكامل
١. سورة الشورى
٢. سورة الشورى
٣. سورة الشورى

١. ولاية الإجماع في تزويج الميراثية تثبت لـ
(أ) الأب والأم فقط (ب) الأب والأم فقط (ج) كافة النسب

٢. يجوز خطبة المرأة الخطبة من مكان وحده وحده
(أ) تسريها لا تسريها (ب) تسريها لا تسريها (ج) تسريها وتسريها

٣. ليس من أسباب تلذذ حرمه الزواج بقضاء
(أ) الجمع بين الأخوين (ب) نسب (ج) الرضاع

٤. الخطبة على خطبة المسلم يجوز لها:
(أ) لم يتركها الخطب الأول
(ب) لن يخطب الأول
(ج) صرحت المرأة أو وليها بخول خطبة الأول

٥. القصد الذي يقتضيه إباحة الرشد يسي
(أ) نكاحا (ب) فداء (ج) خطبة

حول فتوى: الصوم والطلاق

٦. يحرم التسريح بخطبة الخطبة من ولده زوجها
(أ) حرة مسجونة (ب) حرة خطبة

٧. أصبحت الأمة على مشروعية النكاح دون أن يعطى في ذلك أحد
(أ) حرة مسجونة (ب) حرة خطبة

٨. الخطبة بعد بالزواج وليست خطبة
(أ) حرة مسجونة (ب) حرة خطبة

٩. تحريم الزواج بين لاثنين ممن سوي تحريم مرن
(أ) حرة مسجونة (ب) حرة خطبة

١٠. هناك وجه في المذهب الشافعي يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها
(أ) حرة مسجونة (ب) حرة خطبة

١١. من أراد خطبة امرأة له أن ينتظر إليها مرة واحدة وليس له أن يكرر الخطب فيها
(أ) حرة مسجونة (ب) حرة خطبة

12. يستحب للمرأة أن ترضع مولودها على ثوبي قميص واحد وليس ثوبين

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

13. يباح للموتى المرأة المملوك أو المملوكة حل الاستبراء في ثوبها من الحيض المبرح

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

14. القنطرة نريد لصحة الفكاك

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

15. لا يستحب للمرأة أن تخرج بلباس القنطرة والمكينة

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

16. ليس للمملوك أن يربط امرأة القنطرة المملوكة ويضربها به ما يره من ألمه والكس

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

17. لا يشترط طم المملوكة أو إتيانها أو إرضائها بل يكتفي بالمملوك

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

18. يباح الفكاك بمصرع القنطرة وكيفية طم المملوك

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

19. ثبت ولاية الاختيار للمرأة المملوكة في تزويج غيرها المملوكة

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

20. للمرأة إذا فرضت أن تزوج رجل أن يخطب إليه

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

21. إذا تزوج امرأة قبلها نكح من غيره سواء غفل بها الزوج أو لم يغفل

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

22. المرأة المتزوجة يجوز خطبتها ثم تزويجها لا إسراراً

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

23. يحرم طم الرجل القنطرة بغير زوجته في حال غفلها بالزوج فقط

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

24. الإسلام شرط في شاعري خط الفكاك

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

25. إخراج المرأة بغير موافقها من حق القنطرة عليه الذي يشرع للزوج في المهرم أو لم يزوج

(أ) حرام أصحهما (ب) حرام حلفته

فيها المرأة النسيئة

لزوج القنطرة الإجماع الصحيحة

26. لا يملك القضاء من يملكه المملوكة في الآية الكريمة في الأصناف الأربعة الأولى بلام الله

(أ) لا يملك بالطلاق بلام الله (ب) لا يملك بالطلاق بلام الله

(ج) لا يملك بلام الله (د) لا يملك بلام الله

27. يقع زوجه المملوك عليها بغير طلاق والطلاق وإن قبل

(أ) طلق بغير طلاق (ب) طلق رجعي بلام الله (ج) لم تطلق (د) صح الفسخ

28. يقع زوجه بغير طلاق

(أ) طلق بغير طلاق (ب) صح الفسخ (ج) لم تطلق (د) طلق رجعي

29. يقول قول المولفة قلوبهم في صنف النية

(أ) باليمين واليمين (ب) بلا يمين ويمين (ج) باليمين (د) باليمين

30. تنطبق الشفعة على الجديد في الفقير الذي يستحق الزكاة :

(أ) عدم وجود مال له ولا كسب يقع موقعا من حالته

(ب) التخصف

(ج) الزمعة

(د) كل ما سبق

31. للزوجة النقية إعطاء زوجها الحر من سهم الفقراء والمساكين إذا كان منهم:

(أ) لعدم وجوب نفقته على زوجته

(ج) لوجوب نفقته عليها

(ب) لصوم الآية الكريمة

(د) للملاكمة الزوجية بينهما

32. لو استدان المكاتب لثاقه أعطى من سهم

(أ) الفقراء (ب) الرقاب (ج) الفقراء (د) المساكين

سؤال الرابع: الصواب والخطأ:

33. قهر العرايا هو من لا يملك نقدا يده

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

34. يجوز الأخذ من الزكاة في الاستدانة للمصلحة العامة

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

35. يصح عند الشفعة عوض الخلع بالقليل والكثير ولو منقعة

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

36. يباح لمن السبيل المسافر لا لصعد صحيح كسفر الهام

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

37. لا يصح اختلاص المريضة مرض الموت لعدم صحة التصرفات المالية منها

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

38. تدفع الزكاة للمكاتب كتابة صحيحة ولو من سيده

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

39. طلق زوجته قبل المخول بلفظ الخلع أو الطلاق طلقت رجعا بلا مال

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

40. ذهب الشفعة في الصحيح أن المرأة من المولفة قلوبهم

(أ) عبارة صحيحة (ب) عبارة خاطئة

انتهت الأسئلة ... والله الموفق

استاذ المادة : د / ولید مرعي د / إسماعيل العربي